

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
9692/2539

บริษัทยูกาอีโมโบกุ จำกัด
บริษัทยูกาอีโมโบกุ จำกัด
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
นายวรวิทย์ คุณากรวงศ์

โจทก์
ผู้ร้อง
ผู้คัดค้าน
ผู้คัดค้าน
รวม

บริษัทสยามพาณิชย์เทรดดิ้ง จำกัด กับพวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 456

ป.วิ.พ. มาตรา 94 (ข)

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 114

ป.วิ.พ.มาตรา 94 บัญญัติห้ามเฉพาะการนำพยานบุคคลเข้าสืบแทนพยาน เอกสาร หรือประกอบข้ออ้างว่ายังมีข้อความเพิ่มเติมหรือแก้ไขข้อความในเอกสาร ในเมื่อมีกฎหมายบังคับให้ต้องมีพยานเอกสารมาแสดงเท่านั้น แต่การที่ผู้คัดค้านร่วม นำสืบว่าผู้คัดค้านร่วมได้ชำระค่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่ซื้อขายให้แก่จำเลยที่ 2 เป็นจำนวนเงิน 17,200,000 บาท โดยนำ พ.กับ ป.ซึ่งรู้เห็นในการซื้อขายมาเบิก ความยืนยันประกอบเอกสาร มิใช่ นำสืบเพื่อให้บังคับตามสัญญาซื้อขายแต่เป็นการ นำสืบถึงความเป็นจริงว่าผู้คัดค้านร่วมซื้อทรัพย์สินพิพาทจากจำเลยที่ 2 มาในราคา เท่าใด เพื่อให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ผู้คัดค้านและศาลจะได้วินิจฉัยต่อไปว่าผู้ คัดค้านร่วมได้กระทำโดยสุจริตหรือไม่ ย่อมนำสืบได้ ไม่ต้องห้ามตาม ป.วิ.พ.มาตรา 94 และการที่ผู้คัดค้านร่วมกับจำเลยที่ 2 ไม่ได้ระบุนราคาซื้อขายอันแท้จริงจำนวน

ลงในสัญญาซื้อขายที่ดินที่จดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่นั้นก็หาตกเป็นโมฆะไม่
และรับฟังได้เพราะตาม ป.พ.พ.มาตรา 456 มีบทบังคับเพียงให้ทำเป็นหนังสือและจด
ทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เท่านั้น ซึ่งกรณีของจำเลยที่ 2 กับผู้คัดค้านร่วมก็ได้มี
การทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ระบุนราคาซื้อขายครบถ้วน
แล้ว

ป.วิ.พ.มาตรา 94 บัญญัติห้ามเฉพาะการนำพยานบุคคลเข้าสืบแทนพยาน
เอกสาร หรือประกอบข้ออ้างว่ายังมีข้อความเพิ่มเติมหรือแก้ไขข้อความในเอกสาร
ในเมื่อมีกฎหมายบังคับให้ต้องมีพยานเอกสารมาแสดงเท่านั้น แต่การที่ผู้คัดค้านร่วม
นำสืบว่าผู้คัดค้านร่วมได้ชำระค่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่ซื้อขายให้แก่จำเลยที่ 2
เป็นจำนวนเงิน 17,200,000 บาท โดยนำ พ.กับ ป.ซึ่งรู้เห็นในการซื้อขายมาเบิก
ความยืนยันประกอบเอกสาร มิใช่ นำสืบเพื่อให้บังคับตามสัญญาซื้อขายแต่เป็นการ
นำสืบถึงความเป็นจริงว่าผู้คัดค้านร่วมซื้อทรัพย์สินจากจำเลยที่ 2 มาในราคา
เท่าใด เพื่อให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ผู้คัดค้านและศาลจะได้วินิจฉัยต่อไปว่าผู้
คัดค้านร่วมได้กระทำโดยสุจริตหรือไม่ ย่อมนำสืบได้ ไม่ต้องห้ามตาม ป.วิ.พ.มาตรา
94 และการที่ผู้คัดค้านร่วมกับจำเลยที่ 2 ไม่ได้ระบุนราคาที่ซื้อขายอันแท้จริงจำนวน
ลงในสัญญาซื้อขายที่ดินที่จดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่นั้นก็หาตกเป็นโมฆะไม่
และรับฟังได้เพราะตาม ป.พ.พ.มาตรา 456 มีบทบังคับเพียงให้ทำเป็นหนังสือและจด
ทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เท่านั้น ซึ่งกรณีของจำเลยที่ 2 กับผู้คัดค้านร่วมก็ได้มี
การทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ระบุนราคาซื้อขายครบถ้วน
แล้ว

(ทวิชัย เจริญบัณฑิต-จิระ บุญพจนสุนทร-สมพงษ์ สนิธิเณร)

ศาลแพ่ง - นายสุรชัย พิริยชนานันท์

ศาลอุทธรณ์ - นายวิชัย ชื่นชมพูนุท

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ